

주의 요구 및 권고

1. 제 목 : 물품구매·공사·용역계약 관리 부적정

2. 관계기관 : ◇◇, □□, ○○

3. 내 용

가. 업무개요

◇◇ 및 ◇◇◇◇에서는 운영에 소요되는 물품을 구입하고, 시설안전을 위한 보수공사 등을 실시하며, 과업의 효율적 수행을 위해 용역을 의뢰하기 위한 목적 등으로 구매·공사·용역계약을 체결하고 있습니다.

나. 계약보증금에 관한 사항

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제52조(공사계약에 있어서의 이행보증) 제1항 제2호에 따라 공사의 계약보증금을 100분의 15이상으로 정하고 있습니다.

또한, 우리 공단 「계약사무규정」 제78조(계약보증금의 납부) 제9항 따르면 계약보증금은 현금 또는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제37조 제2항에 따라 법률에서 규정한 보증서 등으로 이를 납부하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 원활한 공사계약 이행을 위해서 계약체결일까지 정해진 계약보증금 요율에 따라 계약보증금 및 계약이행증권을 납부하여야 합니다.

그런데 2021년 ◇◇◇◇ 종합감사 시 공사계약 현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이 공사계약에 정해진 계약보증금 요율(xx% 이상) 보다 과소하게 계약보증금을 징구한 사례가 x건 확인되었습니다.

[표 1] 공사계약 내역

(단위:천원)

구분	계약건명	계약일자	계약금액	기준 보증률	적용 보증률
○○	체육관동 커튼월 코킹 및 유리교체공사	XXXX-XX-XX	####	xx%	x%
	시설 사무실 증축 공사	XXXX-XX-XX	#####	xx%	x%

※ 계약관련 경기침체 해소 활성화 계획 추진에 의거 기준 보증률의 xx%를 적용하더라도 xx% 이상의 계약보증금을 징구하는 것이 원칙

다. 공사계약에 관한 사항

국토교통부 고시 「건설엔지니어링 대가 등에 관한 기준」 제10조(직접인건비 산출) 제2항에 따르면 건설사업관리기술자의 노임가격은 「건설기술 진흥법」 제69조(협회의 설립)에 따른 건설엔지니어링사업자 단체가 통계법에 의하여 조사·공표한 노임가격을 적용한다. 다만, 특수한 자격 또는 기술을 가진 사람을 배치하는 경우에는 해당 자격자 또는 기술자에 대하여 다른 법령 등에서 정한 노임가격을 적용할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 우리 공단 「계약사무규정」 제15(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 제1항 제2호에 따르면 노무비는 계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 공정별 노무량에 그 노임단가를 곱한 금액이라고 정하고 있습니다.

따라서 물품제조·공사·용역계약 시 대한건설협회에서 발표하는 연간 상·하반기 시중노임단가를 적용하여 견적제시 업체의 원가내역서(산출내역서) 노무비 적정성 여부를 확인하여야 합니다.

그런데 2021년 ◇◇◇◇ 종합감사 시 공사계약 원가내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 시중노임단가를 적정하게 적용하지 않은 원가내역을 근거로 계약한 사례가 X건(◇◇ x, □□ x, ○○ x) 확인되었습니다.

[표 2] 공사계약 인건비 원가 산출현황

구분	계약명	계약일자	금액(천원)	원가내역서	시중노임단가
◇◇	숙소동 방화문 교체 공사	XX.XX.XX	###	· 시공인건비 #####원 · 철거인건비 #####원 · 운반인건비 #####원 · 청소인건비 #####원	· 특별인부 #####원 · 보통인부 #####원 · 보통인부 #####원 · 보통인부 #####원
□□	방화문(자동문 개폐장치) 보완 공사	XX.XX.XX	###	· 노무비 #####원	미적용
VV	옥상바닥 우레탄 방수공사	XX.XX.XX	###	· 노무비 #####원	미적용
	중앙경사로 및 사열대 외벽 도장 공사	XX.XX.XX	###	· 노무비 #####원	미적용
	생활관 숙소 화장실 도어 교체 공사	XX.XX.XX	###	· 철거인부 #####원 · 시공인부 #####원 · 목공인부 #####원	· 보통인부 #####원 · 특별인부 #####원 · 특별인부 #####원
	체육관동 커튼월 코킹 및 유리 교체공사	XX.XX.XX	###	· 노무비#####원	미적용

라. 용역계약에 관한 사항

우리 공단 「계약사무규정」 제104조(장기계속계약 및 계속비계약) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 임차, 운송, 보관, 전기·가스·수도의 공급, 그 밖에 그 성질상 수년간 계속하여 존속할 필요가 있거나 이행에 수년이 필요한 계약의 경우 대통령으로 정하는 바에 따라 장기계속 계약을 체결할 수 있다. 이 경우 각 회계연도 예산의 범위에서 해당 계약을 이행하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 기획재정부 계약예규 제582호 「용역계약일반조건」 제19조(계약기간의 연장) 제1항에 따르면 계약상대자는 계약기간 종료 전에 지체 없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 동 연장으로 인하여 추가비용이 발생하는 경우에는 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다. 다만, 연장사유가 계약기간 내에 발생하여 계약기간 경과 후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 후 즉시 계약기간의 연장신청과 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서, 기관에서는 계약목적 성질에 따라 장기계속 계약여부를 판단하여 각 회계연도 예산범위 내에서 계약을 체결하여야 하며, 다만, 계약의 종료기간을 명시하여 계약체결 시 계약종료 전에 계약담당자는 새로운 계약을 추진하여야 합니다.

그런데 2021년 ◇◇◇◇ 종합감사 시 용역계약 내역을 확인한 결과, □□에서는 대형버스 운전기사 파견 용역 계약과 관련하여 [표 3]과 같이 계약일반조건에 법률과 규정에 명시되어 있지 않은 계약 자동연장(3개월 단위) 조건으로 계약한 것으로 확인되었습니다.

[표 3] □□ 대형버스 운전기사 파견 용역 계약현황

계약명	계약일자	계약금액	확인사항
대형버스 운전기사 파견 용역 계약	XX-XX-XX	###천원	계약조건 제2조(계약기간) 계약기간은 xxxx년 x월 x일 부터 xxxx년 xx월 xx일 단, 계약 종료 x개월 전까지 상대방에게 계약 종료 의 사를 서면 등으로 표현하지 않을 시 계약종료 시점 이 후 3개월 단위 자동연장 한다.

4. 관계기관 의견 : ◇◇, □□, ○○에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇장, □□장, ○○장은

- 공사, 용역 등의 위탁을 위한 계약 체결 시 관련 법률과 규정을 준수하여 주시기 바라며,(권고)

○ ■■는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	관련사항	비고
◇◇	-	-	-	-	-	나,다	조치생략
□□	-	-	-	-	-	다	주의
□□	-	-	-	-	-	나,라	주의
○○			-	-	-	나,다	